

PODER LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO – LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

É caracterizada **maioria simples** ou **maioria relativa** quando o primeiro número inteiro é superior à metade dos **presentes**. Já a maioria absoluta se dá quando o primeiro número inteiro é superior à metade dos **componentes**. Qualquer maioria acima da absoluta é uma **maioria qualificada**.



5m

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Essa disposição, chamada de **cláusula de irrepetibilidade**, é absoluta em relação a emendas da Constituição e a medida provisória, relativa em relação a leis complementares e ordinárias. Se um projeto de lei for rejeitado em uma sessão legislativa, não pode ser apresentado novamente no mesmo ano.

Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.

Leis Complementares (LC) e Leis Ordinárias (LO)

Ambas têm a cláusula de irrepetibilidade relativa, tal como a possibilidade de iniciativa popular. A Lei da Ficha Limpa, por exemplo, é uma Lei Complementar. Não há hierarquia entre as duas, embora o quórum de aprovação para uma Lei Complementar seja mais difícil que para uma Lei Ordinária.



10m

Uma Lei Complementar pode revogar outra Lei Complementar, tal como uma Lei Ordinária pode revogar outra Lei Ordinária. Uma Lei Complementar ainda pode revogar uma Lei Ordinária, e **excepcionalmente**, uma Lei Ordinária pode revogar uma Lei Complementar.

A diferença central se encontra no aspecto material. A Constituição Federal cita Lei Complementar quando uma é exigida. Há exemplos como o Art. 195, que originalmente se referia somente a uma Lei, o que sugere Lei Ordinária, mas foi editado para que exigisse Lei Complementar. Mais tarde, uma Lei Ordinária revogaria a Lei Complementar. Assim, uma Lei Ordinária pode revogar uma Lei Complementar, desde que esta tenha matéria de Lei Ordinária.



15m

ANOTAÇÕES

Em múltiplas hipóteses, o texto constitucional exige Lei Complementar. No âmbito estadual, a exigência de LC **não** pode ser ampliada.

Leis Delegadas, Resoluções e Decretos Legislativos

Decretos Legislativos, no âmbito federal, só podem ser editados pelo Congresso Nacional. Resoluções, por outro lado, podem partir da Câmara, do Senado, ou do Congresso, sendo bicameral.

Em relação à remuneração dos servidores da Câmara e do Senado, é necessária a deliberação executiva, precisando passar por sanção ou veto do presidente da República.

Um Decreto Legislativo é diferente de um Decreto-Lei, que não pode mais ocorrer. Resoluções e Decretos Legislativos são atos normativos primários, logo se sujeitam a controle do poder judiciário.

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

- I – organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- II – nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;
- III – planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.

Segundo o art. 49, inciso V, cabe ao Congresso Nacional sustar os atos normativos que exorbitem os limites da delegação legislativa.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
